PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0105508-31.2016.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Inadimplemento**
Requerente:	**Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A**
Requerido:	**Transportadora Vasconcelos Ltda**

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de FALÊNCIA proposto por CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A em face da empresa TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA.

Aduz o requerente que é credor da requerida pela importância de R$194.754,65 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 1179389.

Como prova de sua alegação, a requerente acostou aos autos a documentação de fls. 62/83.

Na contestação apresentada nas fls. 102/107, a requerida alega que a cobrança do encargo financeiro previsto no item "IV" da referida Cédula de Crédito Bancário, qual seja, a taxa média diária do CDI, divulgada pela CETIP, afigura-se absolutamente vedada, tendo em vista a Súmula 176, do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta ainda que é indevida a cumulação da referida taxa com os juros de mora.

Afirma a requerida que, em virtude da cobrança indevida dos referidos encargos financeiros, não se constata a liquidez do título que ensejou o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

presente pedido de falência, motivo pelo qual requer que a demanda seja julgada improcedente.

É o relatório. Decido.

As hipóteses de decretação da falência do devedor estão previstas na Lei 11.101/05, dentre as quais aquela que se encontra inserida em seu art. 94, I e § 3º, que assim dispõe:

> *Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:*
>
> *I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;*
>
> *[...]*
>
> *§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.*

No presente caso, a autora juntou aos autos os títulos executivos que comprovam a dívida bem como a impontualidade da devedora, por meio do regular instrumento de protesto acostado às fls. 62/63. Satisfeito, portanto, os pressupostos exigidos nos supramencionados dispositivos legais.

No que se refere à questão levantada pela requerida relativa à iliquidez do título que ensejou o presente pedido de falência, não merecem prosperar suas alegações, pelos motivos a seguir expostos.

Nota-se que a Cédula de Crédito Bancário da qual se originou a dívida ora em questão, com a expressa previsão de cobrança dos encargos financeiros questionados pela requerida, fora assinada à data de 26/03/2012.

Caberia à requerida, durante os quase cinco anos que se passaram desde a assinatura do contrato, haver buscado a revisão das cláusulas que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

entende abusivas, por meio do instrumento processual adequado, não sendo cabível a discussão de tal matéria nos presentes autos.

Ademais, eventuais cláusulas abusivas não retiram a liquidez do contrato, uma vez que poderiam ser revistas, para que houvesse um acerto unicamente em relação ao valor da dívida.

Note-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

> *APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO SEGURO - LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 10% AO ANO - REDUÇÃO DA MULTA DE MORA PARA 2% (DOIS POR CENTO) - QUESTÕES JÁ ANALISADAS NO RECURSO MANEJADO NA AÇÃO REVISIONAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REESTRUTURAÇÃO DO TÍTULO - **SIMPLES REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO** - APLICAÇÃO DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (AC 24127 MS 2007.024127-4; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo; Publicação: 04/04/2008; Julgamento: 17 de Março de 2008).*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO - PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - **ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO AFETA A LIQUIDEZ E NEM A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL** - NECESSIDADE DE MERA REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO CONFORME OS EXCESSOS RECONHECIDOS NA DEMANDA ORDINÁRIA, APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, INCLUSIVE POR ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. "O fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas pela ação revisional" (REsp nº 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ de 25.9.2006) (AC 6172589 PR 0617258-9; Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível; Relator: Themis Furquim Cortes; Publicação: DJ: 345 ; Julgamento: 27 de Janeiro de 2010).*
>
> *CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

ANTECIPADO DA LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. SENDO A CONTROVÉRSIA DA LIDE SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO, É DISPENSÁVEL A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA. ***EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO OU DA ILEGALIDADE DE DETERMINADA CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO RETIRA A VALIDADE OU A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.*** *PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NOS VALORES DEVIDOS. NÃO ACOLHIDA. É LICITA A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. ART. 5º DO DECRETO-LEI 167/67 E SÚMULA 93 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL NO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATADOS. INDEFERIDA. NOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N.º 9.298/96, QUE ALTEROU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, É LEGAL A ESTIPULAÇÃO DE MULTA DE MORA DE 10 % (DEZ POR CENTO). ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR VÁLIDO PARA AS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. IMPROCEDÊNCIA. MOSTRA-SE LÍCITA A ESTIPULAÇÃO DA TR PARA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA UMA VEZ QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULA 295 DO STJ. VERBA SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DO CPC. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. (APL 05006514720078020050 AL 0500651-47.2007.8.02.0050; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima ; Publicação: 10/03/2015; Julgamento: 5 de Março de 2015).*

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial da ação executiva preencheu os requisitos dos art. 282 e 614do CPC. Eventuais deficiências da peça inaugural não prejudicaram o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. A Cédula de Crédito Industrial é título que expressa obrigação líquida, certa e exigível, cuja força executiva decorre da aplicação dos artigos 9º e 10 do Decreto-lei n. 413/69. ***Assim, a revisão de cláusulas abusivas do contrato que embasa a execução não acarreta iliquidez do título executado, porquanto possível a adequação do valor da execução, se for o caso****. Preliminar rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A capitalização mensal de juros em títulos de crédito rural, industrial e comercial é admissível quando houver cláusula contratual expressa. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Resulta inadmissível a cobrança de comissão de permanência em títulos de crédito rural, industrial e comercial. JUROS MORATÓRIOS. Nos títulos de crédito*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

rural, industrial e comercial, os juros moratórios encontram-se limitados em 1% ao ano. CORREÇÃO MONETÁRIA. TJLP. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula n. 288 do STJ. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (AC 70061667507 RS ; Órgão Julgador: Décima Nona Câmara Cível; Relator: Marco Antonio Angelo ; Publicação: Diário da Justiça do dia 12/05/2015; Julgamento: 7 de Maio de 2015).

(grifou-se)

Diante dessas considerações, as alegações da empresa requerida não foram capazes de ilidir os fatos expostos pela empresa requerente, motivo pelo não há outra medida legal cabível senão a decretação de sua falência.

ISTO POSTO, decreto a falência da empresa TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.615.132/0001-04, com endereço na Av. João Pessoa, 6936, Bairro Parangaba, CEP: 60.721-340, Fortaleza-Ce, declarando-a aberta hoje, às 12:00 horas, e fixo o seu termo legal em 90 dias anteriores ao despacho do requerimento inicial da falência.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administradora judicial SILVANA CLÁUDIA SILVA ANDRADE, com as atribuições definidas na lei específica, a qual deverá ser intimada para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III, da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Determino que o administrador judicial, após o compromisso, proceda a imediata arrecadação de todos os bens móveis e imóveis da massa falida, bem como todos de todos os documentos contábeis, devendo ser acompanhada por oficial de justiça e por força policial, com ordem de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

arrombamento, se necessário.

Decreto a indisponibilidade dos bens da massa falida, nos termos do art. 99, do art. 99 da LRF, devendo-se, inclusive, proceder ao BACENJUD e RENAJUD.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem a administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intime-se o representante legal da falida para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I, bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LFRE;

b) que seja afixado e publicado o edital previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

c) seja acostado aos autos, por meio eletrônico, cópia da declaração de bens da falida alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

d) expeçam-se ofícios aos Cartórios de Imóveis com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome das

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

empresas falidas;

e) proceda-se à intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[1].

Intime-se.

Fortaleza/CE, 06 de fevereiro de 2017.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[2]

[1] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

[2] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 10/02/2017 às 12:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 28BD6E9.